

Alarme Securitas Direct Casa BPI

Condições Gerais de Serviço

Informações Pré-Contratuais

As presentes **Informações Pré-Contratuais** regulam os termos essenciais pelos quais se irá reger o Contrato de Aquisição de sistemas de alarme, respetivos componentes e/ou acessórios, Instalação, Manutenção e monitorização de sinais de alarme

1. Prestador de Serviços

SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal LDA., com sede na Praceta Professor Alfredo de Sousa, n.º 3, 1495-251 Algés, com o capital social de 50.000,00 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva número 505760320, telefone número 214147000, email atcpt@securitasdirect.pt adiante abreviadamente designada por “SDP”.

2. Características essenciais do bem ou serviço

Prestação de serviços integrados de segurança, que inclui a instalação e manutenção do equipamento (sistema de segurança), bem como a gestão e monitorização de sinais de alarme, através da ligação permanente (24h/dias, 365dias/ano) à Central de Receção e Monitorização de Alarmes da Securitas Direct.

3. Propriedade e Direitos sobre os sistemas instalados

3.1 Para manter o nível de prestação de serviço exigido, respeitando a constante evolução tecnológica e a legislação aplicável em vigor, a SDP manterá, durante o período de vigência do Contrato, a propriedade dos equipamentos instalados, para proceder a atualizações de software e/ou substituições de componentes.

3.2 A transmissão de propriedade do equipamento ao Cliente será efetuada uma vez finalizada a prestação de serviço objeto do Contrato, desde que todas as obrigações contratuais estejam integralmente cumpridas, o que inclui o pagamento integral previsto no mesmo.

4. Preço

4.1 O preço é de € 324,39, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

4.2 O preço devido pela prestação do Serviço integra o valor correspondente à instalação do equipamento de segurança e às mensalidades (quotas) devidas pela prestação de serviços de gestão e monitorização de sinais de alarme.

4.3 Em situações excecionais o preço total do serviço prestado depende da composição do equipamento de segurança a instalar, de acordo com as necessidades específicas do local a proteger, que dependem do prévio estudo de segurança a realizar no local e da escolha final do cliente quanto aos produtos/serviços a adquirir. Nestes casos, quando aplicável, será apresentada uma proposta /orçamento prévio à celebração do contrato. O pagamento do equipamento e dos serviços será efetuado pelo Banco BPI diretamente à Securitas Direct. Caso o Cliente opte por adquirir componentes adicionais, estes serão pagos pelo próprio à Securitas Direct no ato da instalação.

4.4 O cálculo da prestação de serviços será efetuado tendo como referência o período mensal, sendo que os pagamentos após os primeiros 36 (trinta e seis) meses de duração do contrato serão efetuados pelo Cliente, por débito direto na conta bancária do mesmo, nos primeiros 10 dias de cada mês, relativamente ao período a que o pagamento corresponde. O pagamento pode igualmente ser feito por débito direto em conta com periodicidade semestral ou anual.

4.5. Independentemente da data da celebração do contrato, o preço poderá ser revisto anualmente com base na Variação Média Anual do IPC (Índice de Preços do Consumidor), com efeitos a partir de 1 de Janeiro de cada ano. A atualização de preço nos termos previsto neste número ocorrerá a partir do quadragésimo oitavo mês de vigência do contrato e será comunicada na fatura emitida no mês de Dezembro e Janeiro de cada ano.

4.6 A ampliação ou substituição de elementos ou componentes do sistema de segurança poderão significar aumento ou alteração do preço mensal a pagar pela prestação de serviços contratados, de acordo com o preço estabelecido em cada momento no documento intitulado “Participação de Serviço” que rege as condições gerais da assistência técnica, manutenção, substituição e ampliação.

4.7 Não obstante o supra referido, considerando o constante investimento em desenvolvimento tecnológico, uma maior proteção da segurança da informação, a atualização contínua das aplicações instaladas no sistema de segurança do Cliente e a ampliação das suas funcionalidades e serviços prestados ao Cliente, privilegiando uma melhor e mais adequada colaboração com as Forças de Segurança Pública e o sucesso da Segurança Privada na prevenção da criminalidade, a SDP reserva-se o direito de atualizar os seus preços, face a aumentos significativos dos custos operacionais decorrentes de alterações legislativas associadas ao exercício da atividade da Segurança Privada, de acordo com os requisitos regulamentares estabelecidos pelo Ministério da Administração Interna.

4.8 Durante o período de vigência contratual o cliente poderá efetuar ampliações ao seu sistema de segurança através da aquisição de novos equipamentos e/ou serviços, sendo que o preço será ajustado em conformidade aos produtos e serviços adquiridos posteriormente conforme preço em vigor a cada momento e que ficara a constar do documento intitulado “participação de serviço”.

5. Período de Vigência Contratual

O presente contrato produz efeitos na data da sua assinatura e terá a duração inicial de **36 (trinta e seis) meses**, renovável automaticamente por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, caso não seja denunciado por alguma das Partes, por escrito, através de correio registado com aviso de receção para a morada da outra Parte, com a antecedência mínima de 30 dias em relação ao termo do prazo que estiver em curso (quer do termo do período de vigência inicial quer das eventuais renovações).

6. Garantia e Assistência Técnica

6.1 O período de garantia dos equipamentos é de dois anos. Esta garantia cobre, nos equipamentos, qualquer defeito de fabrico que afete o correto funcionamento, em relação à instalação e software, qualquer defeito de implementação que impeça o normal desempenho do sistema. Excluem-se da garantia todos e quaisquer danos e prejuízos resultantes de atuação dolosa, negligente ou manuseamento indevido por parte do Cliente, dos seus colaboradores ou terceiros ou ainda danos e prejuízos causados por motivos de força maior.

6.2 O utilizador do sistema de alarme deve diligenciar pelo bom funcionamento dos equipamentos, assegurando, no mínimo, a submissão dos mesmos a uma ação de manutenção presencial anual.

6.3 Encontram-se incluídos nos serviços de assistência técnica (i) a assistência prestada remotamente, sempre que, através das informações obtidas junto do Cliente, a SDP entender que a mesma é eficaz para solucionar o incidente comunicado pelo Cliente e (ii) a assistência técnica solicitada pelo Cliente à SDP a efetuar no local da instalação dos equipamentos, sempre que os técnicos entendam que a assistência não pode ser executada remotamente e (iii) uma ação de manutenção presencial anual.

6.4 Ficam expressamente excluídas dos serviços de assistência técnica a prestar pela SDP todas as intervenções que visem corrigir os efeitos resultantes de deficiente ou incorreta utilização, alterações realizadas pelo Cliente e quaisquer situações anómalas alheias à SDP.

7. Direito de livre resolução

7.1 Caso o Cliente seja Consumidor, nos termos da definição constante do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro, com a redação actual, aplicável aos contratos celebrados à distância e aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, o mesmo tem o direito de livre resolução do presente contrato sem necessidade de indicar o motivo, no **prazo de 30 (trinta) dias** a contar da data da celebração do Contrato.

7.2 A fim de exercer o direito de livre resolução, o Cliente/Consumidor tem de comunicar, por escrito, à SDP para a morada Praceta Professor Alfredo de Sousa, 3, 1495-241 Algés, a sua decisão de resolução do presente contrato, por meio de uma declaração inequívoca remetida por carta registada com aviso de receção, podendo utilizar, para o efeito, o seguinte modelo:

Para a SECURITAS DIRECT Praceta Professora Alfredo de Sousa,4 1495-241 Algés Pela presente comunico que resolvo o meu contrato n.º 733692 de segurança eletrónica para prestação do serviço de, instalado em 19/09/2022 AMORA. Nome e morada do Cliente/Consumidor Assinatura do Cliente/Consumidor e data.

7.3 O direito de livre resolução apenas será considerado exercido pelo Cliente/Consumidor quando a respetiva declaração inequívoca de resolução do contrato for enviada até ao termo do prazo de resolução acima referido.

7.4 Caso a comunicação para efeitos do exercício do direito de resolução por parte do Cliente/Consumidor, não cumpra os requisitos legalmente impostos, designadamente, por falta da forma prevista na presente Cláusula ou pelo seu envio ter sido extemporâneo, a resolução não operará quaisquer efeitos, ficando o Cliente obrigado ao cumprimento integral do presente contrato e de todas as obrigações daí decorrentes.

7.5 O Cliente/Consumidor fica obrigado a devolver a totalidade dos equipamentos adquiridos à SDP, com todos os seus componentes em perfeito estado de conservação e acondicionados na embalagem original, no prazo máximo de 14 (catorze) dias a contar da data em que tiver comunicado a sua decisão de resolução do contrato.

7.6 Tais equipamentos deverão ser devolvidos para a sede da SECURITAS DIRECT, sita na Praceta Professor Alfredo de Sousa, n.º 3, 1495-241 Algés, Oeiras, Portugal, através de correio registado com aviso de receção ou entregues em mão no referido local.

7.7 É da exclusiva responsabilidade do Cliente/Consumidor suportar os custos decorrentes da entrega e devolução dos equipamentos.

7.8 Caso o Cliente expressamente o solicite, a desmontagem e/ou a recolha dos bens a devolver poderá ser feita pela SDP, ficando a cargo do Cliente a assunção dos custos e encargos daí decorrentes, nos seguintes termos: (i) €40,00 (quarenta euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor pelo serviço de deslocação e recolha; ou (ii) €100,00 (cem euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, pelo serviço de desmontagem, deslocação e recolha. As despesas associadas ao serviço de recolha, terão de ser previamente liquidadas pelo Cliente à SDP, sob pena de o serviço não poder ser prestado, não podendo, neste caso, ser assacada qualquer responsabilidade à SDP pela falta de devolução dos bens em posse do Cliente.

7.9 O atraso na devolução dos bens no prazo estipulado para o efeito, faz incorrer o Cliente em mora na obrigação de pagamento à SDP de uma penalização que se fixa em €30,00 (trinta euros) por cada dia de atraso na entrega dos bens.

7.10. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a SDP pode recusar a devolução dos bens fora do prazo estipulado ao efeito. Neste caso, a falta de devolução dos bens no prazo estipulado para o efeito, faz incorrer o Cliente na obrigação de pagamento à SDP do preço correspondente ao valor do equipamento base (Solução Casa), no valor de €1.904,52 (mil novecentos e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), a que acresce o preço de cada um dos produtos extra adquiridos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

7.11 Quaisquer descontos que possam ter sido introduzidos pela SDP ao preço de aquisição do sistema de segurança (base e extras) não serão aplicados caso se verifique a falta de devolução dos equipamentos por parte do Cliente ou a não restituição dos equipamentos nas condições devidas, porquanto as referidas reduções de preço pressupõem a execução do contrato pelo período de vigência acordado.

7.12 A prestação de serviços ora contratada inicia-se no momento da instalação dos equipamentos, que pode coincidir com o período de livre resolução por parte do Cliente/Consumidor. Caso tal se verifique, deve ser pago à SDP um montante proporcional aos serviços que foram efetivamente prestados até ao momento da comunicação da resolução. O montante proporcional é calculado com base no preço contratual total.

7.13 À SDP assiste o direito de retenção sobre o montante a reembolsar ao Cliente até ter recebido a totalidade dos bens devolvidos em perfeito estado de conservação ou até que o Cliente apresente prova da sua devolução, consoante o que ocorra primeiro.

7.14 O exercício do direito de livre resolução não desobriga o Cliente do pagamento do valor proporcional aos serviços prestados, nos casos em que tenha sido acordado entre as Partes que a prestação tenha início durante o prazo legal de livre resolução, nem o

desonera da obrigação de pagamento do preço dos bens, em caso de falta de devolução no prazo estipulado ou em caso de danificação dos equipamentos devolvidos.

8. **Código de conduta**

O Código de Conduta da Securitas Direct está disponível em: www.securitasdirect.pt

9. **Serviços digitais, medidas técnicas de proteção, recursos de compatibilidade e interoperabilidade**

Todos os serviços digitais são oferecidos através do aplicativo My Verisure e web, que permitem controlar o sistema de alarme, monitorar a atividade de sua casa ou empresa, realizar procedimentos administrativos e obter ajuda em caso de emergência. No âmbito da contratação das câmaras ARLO, o serviço de vídeo será oferecido por meio de um aplicativo de terceiros, com funcionalidades que consistem na revisão de vídeos gravados e visualização de vídeo ao vivo. O acesso do usuário é realizado individualmente com credenciais de acesso pessoais e intransmissíveis, que garantem identificação única e segura no acesso aos sistemas de informação, recursos, áreas de processamento de dados e redes de comunicação da empresa. O aplicativo My Verisure é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Android para as versões 7 ou superior e iOS para as versões 11 ou superior. A versão web é compatível com os principais navegadores, sempre atualizados para evitar vulnerabilidades de segurança (Chrome, Safari, Opera, Edge).

10. **Resolução de Conflitos**

Em caso de litígio sobre a interpretação do presente contrato, o consumidor poderá recorrer a Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de consumo. Em <https://www.cniacc.pt/pt/rede-centros-de-arbitragem> poderá consultar a lista atualizada.

O Signatário declara, para os devidos e legais efeitos, ter sido devidamente informado das condições essenciais do contrato, tendo-lhe sido prestadas todas as informações pré-contratuais antes da assinatura do contrato.